



WEBINAR EXCLUSIVO

Perspectivas p

Reforma tributária e a pauta das

Eleições 2022

Eleições 2024

Eleições 2026

Todos os conteúdos >

[Início](#) > [Tributos](#)

VOTO DE QUALIDADE

Carf mantém incidência de Cide em compras na App Store

Colegiado rejeitou tese de que a empresa brasileira era mera intermediária; divergência via erro na identificação do sujeito

Mateus Mello

02/02/2026 | 07:12 | Brasília



Crédito: Unsplash

Por voto de qualidade, a 2ª Turma da 1ª Câmara da 3ª Seção do **Carf** manteve a cobrança de Cide sobre as remessas feitas em 2019 pela Apple Serviços de Remessas Ltda à Apple Inc., relativas a compras realizadas por usuários brasileiros na **App Store**. A maioria entendeu que as transferências configuram remuneração por serviços técnicos e de assistência administrativa prestados pela empresa estrangeira, afastando o argumento de que a Apple Remessas atuaria apenas como facilitadora de pagamentos.

No centro da discussão estava a natureza da atividade desenvolvida pela Apple Remessas. A defesa da contribuinte argumentou que a empresa brasileira é apenas uma facilitadora de pagamentos internacionais e, por isso, os valores enviados ao exterior seriam remessas feitas pelos usuários de dispositivos Apple

a título de pagamentos por aplicativos, músicas ou e-books comprados na App Store.

Esta reportagem foi antecipada a assinantes JOTA PRO
Tributos em 10/12 de 2025. Conheça a plataforma do JOTA
de monitoramento tributário para empresas e escritórios, que
traz decisões e movimentações do Carf, STJ e STF

Sob essa perspectiva, não caberia à Apple Remessas o recolhimento da Cide sobre o montante enviado e o auto precisaria ser anulado por erro na identificação do sujeito passivo.

Já a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional defendeu que a Apple Remessas seria a representante da Apple no Brasil e que os usuários de dispositivos da marca, ao comprar produtos na App Store, pagam diretamente à Apple americana pelos serviços prestados por meio de sua loja oficial.

Os consumidores, observou a Fazenda, não firmam contratos individuais com desenvolvedores, artistas ou autores, mas um único acordo com a big tech. Nesse entendimento, não se deve falar em remessas por pessoas físicas.

Receba de graça todas as sextas-feiras um resumo da
semana tributária no seu email

O relator e presidente da turma, conselheiro Pedro Sousa Bispo, votou pela manutenção da cobrança e foi acompanhado pelos conselheiros Jorge Luís Cabral e Fábio Kirzner Ejchel. Para os representantes do fisco, as transferências feitas pela Apple Remessas estão sujeitas à Cide porque tratam-se de remunerações por serviços técnicos e de assistência administrativa prestados por uma empresa do exterior.

Em seu voto, Bispo ressaltou que cabe o recolhimento do tributo pela empresa brasileira — e não pela Apple americana — porque o contribuinte da Cide é qualquer um que faça remessas sobre as quais incide a contribuição.

Assine gratuitamente a newsletter Últimas Notícias do JOTA
e receba as principais notícias jurídicas e políticas do dia no
seu email

Ficaram vencidos os conselheiros Joana Maria de Oliveira Guimarães, Wilson Antonio de Souza Corrêa e Sabrina Coutinho Barbosa. Eles consideraram que o lançamento foi indevido por entenderem que a Apple Remessas apenas presta serviços de facilitação de pagamentos, o que não configura fato gerador de Cide. Na condição de facilitadora, a empresa não efetua pagamento de rendimentos ao exterior, mas promove o trânsito financeiro de valores que pertencem à Apple americana.

O processo tramita com o número 15746.721421/2023-26. 



MATEUS MELLO

Repórter em Brasília. Atua na cobertura do Carf e de temas tributários. Passagens por Poder360, Conjur e Agência Enquadrar. Ex-trainee do Estado de S. Paulo, com especialização em economia pela FGV. Email: mateus.mello@jota.info

TAGS

APPLE STORE

CARF

JOTA PRO TRIBUTÁRIO

SOCIAL

COMPARTILHAR



JOTA

Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

Apostas da
Semana

Impacto nas
Instituições

Risco Político

Alertas

PRO TRIBUTOS

Apostas da
Semana

Direto do
CARF

Direto da
Corte

Direto do
Legislativo

Matinal

Relatórios
Especiais

PRO TRABALHISTA

Apostas da
Semana

Direto da
Corte

Direto da
Fonte

Giro nos TRT's

Relatório
Especial

PRO SAÚDE

Apostas da
Semana

Bastidores
da Saúde

Direto da
Anvisa/ANS

Direto da
Corte

Direto do
Legislativo

Matinal

Relatório
Especial

Alertas

EDITORIAS

Executivo

Legislativo

STF

Justiça

Energia

Opinião e
Análise

Coberturas
Especiais

Direito
trabalhista

Eleições
2026

SOBRE O JOTA

Estúdio
JOTA

Ética JOTA

Política de
Privacidade

Política de
diversidade

Seus Dados

Termos de
Uso

Quem
Somos

Blog

FAQ | Contato | Trabalhe Conosco

SIGA O JOTA